МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 08 № 02/08 Улаанбаатар хот

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА,
Ө.СУМЪЯАБААТАР ТАНАА

Иргэн Э.Баярмаа Комисст хандаж "... Миний бие 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр 2023/ЦШТ/429 дугаар шийтгэх тогтоолоор хорих ял шийтгүүлсэн бөгөөд миний бага насны хоёр хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна, тэдний эрхийг хамгаалах арга хэмжээ авч өгнө үү..." гэх гомдол гаргажээ.

Комисс гомдлын мөрөөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид 2024 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр ажиллаж хорих ял эдэлж буй Э.Баярмаатай биечлэн уулзахад "... миний бага насны 2 хүүхдийг миний төрсөн эгч Э.Амар харж байна. Өөрөө 3 хүүхэдтэй бөгөөд хууль ёсны дагуу асран хамгаалагчаар томилогдоогүй тул зарим тохиолдолд хэцүү байдаг гэсэн. Шүүхээс шийтгэх тогтоолд Баянгол дүүргийн Засаг даргад асран хамгаалагч томилохыг даалгасан боловч одоог хүртэл ямар ч асуудал шийдээгүй байна" гэх мэдээллийг өгсөн.

Гомдол гаргагчийн төрсөн эгч болох Э.Амартай холбогдож тухайн асуудлын талаар тодруулахад "...Миний бие өөрийн төрсөн дүү Э.Баярмааг Баянгол дүүргийн шүүхээс хорих ял оногдуулсан цагаас хойш 2 хүүхдийг нь асран хамгаалж байгаа бөгөөд би өөрөө 3 хүүхэдтэй орлого багатай тул хэцүү л байдаг. Би Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын хэлтсийн мэргэжилтэнүүдтэй уулзахад танай дүү Э.Баярмаа нь Баянзүрх дүүргийн хаягтай байх тул энд шийдвэрлэхгүй гэж хэлээд явуулдаг байсан. Мөн тухайн гэмт хэргийг үйлдэх үед Баянгол дүүрэгт түр оршин сууж байсны улмаас Шүүх танайд даалгасан гэж хэлээд тоохгүй байсан" гэх тайлбарыг өгсөн.

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр 2023/ЦШТ/ 429 дугаар шийтгэх тогтоолоор Э.Баярмаад хорих ял оногдуулахдаа "... Шүүгдэгч Э.Баярмаагийн бага насны хүүхэд болох Баярмаагийн Баясгалан /охин/ 2011 оны 7 дугаар сарын 26-нд төрсөн /РД:УЛ11272687/, Баярмаагийн Сэргэлэн /охин/ 2014 оны 12 дугаар сарын 23-нд төрсөн /РД:УА14322304/ нарт асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоохыг Баянгол дүүргийн Засаг даргад даалгасугай..." гэж зааж, Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолын хуулбарыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 2/1048 дугаар албан бичгээр Танд хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл албан ёсоор асран хамгаалагч тогтоогдоогүй байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 7 дугаар зүйлд "Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй", 25 дугаар зүйлийн 2-т "...Баталгаатай гэр бүлээс гарсан буюу бутач гэдгээс үл хамааран бүх хүүхэд нийгмээс адилхан хамгаалалт эдлэх ёстой", Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 3 дугаар зүйлд "нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн

байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна.” гэж заасан.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтад “хүүхдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх”, мөн зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад “төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах” гэж хүүхдийн эрхийг хамгаалах зарчмыг тогтоосон бөгөөд мөн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх заалтад “Хүүхдийн эрхийг хангах талаархи салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд, орон нутагт Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга тус тус тэргүүлнэ.”, 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтад “хүүхдийн эрхийг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах, энэ талаар гарсан санал, санаачилгыг дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах” гэж Засаг даргын бүрэн эрхийг хуульчилсан. Түүнчлэн Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалтад “эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд үзүүлсэн үйлчилгээ, түүний үр дүнг үнэлж, шалгах” гэж тус тус хуульчилсан.

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд Баянгол дүүргийн Засаг дарга дээрх шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байгаа нь олон улсын гэрээ, конвенци, Монгол Улсын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүүхдийн эрх зөрчигдөх эрсдэл, нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж үзэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 2023/ЦШТ/429 дугаар шийдвэрийг биелүүлэх, шийдвэрт дурьдагдсан бага насны хүүхдүүдийн асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг нэн яаралтай тогтоох;

2. Хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд Э.Баярмаагийн бага насны хүүхдүүд болох Б.Сэргэлэн, Б.Баясгалан нарын эрх, ашиг сонирхлыг хангах, хамгаалах бүх талын арга хэмжээг авах, хүүхдүүдийн эрх, ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих.

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан, мэдээллийг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН